

ENTREGADORES POR APP

Tema

A proteção dos direitos dos entregadores por aplicativo no Brasil contemporâneo.

Da conexão à autonomia protegida



Ideia-mestra

Proteger não é acabar com a flexibilidade. É garantir remuneração inteligível, defesa, segurança e cobertura quando a renda depende do app.

Tese para memorizar

Gestão algorítmica opaca + cobertura social frágil transformam autonomia formal em escolha feita sob incerteza e risco individualizado.

TEMA EM 30 SEGUNDOS

Entregador

Trabalhador que retira e entrega produtos intermediados por aplicativo, com realidades diversas.

Plataforma

Interface que conecta pedidos, mas também define regras, preço, prioridade, avaliação e suporte.

Gestão algorítmica

Uso de sistemas digitais para orientar oportunidades, incentivos, bloqueios e permanência.

Inclui

- remuneração e memória de cálculo
- bônus, ranqueamento e bloqueios
- revisão humana e direito de defesa
- previdência, seguro e afastamento
- saúde, segurança e pontos de apoio

Não confunda

- autonomia com abandono regulatório
- usuário de app com entregador direto
- motociclista com todo entregador
- PLP em debate com lei vigente
- transparência com abrir código-fonte

Frase-guia para o aluno

A pergunta forte é: quem controla a informação sobre preço, prioridade, bloqueio e cobertura quando ocorre acidente ou doença?

NÚMEROS QUE ORIENTAM A TESE

1,65 mi

dado-chave

trabalhadores por meio de plataformas digitais no 3º trimestre de 2024.

485 mil

dado-chave

usuários de aplicativos de entrega na PNAD Contínua 2024.

274 mil

dado-chave

entregadores diretos dentro do recorte de aplicativos de entrega.

21,6%

motociclistas plataformizados contribuía

84,3%

motociclistas plataformizados na informalidade

50%

percebiam influência de bônus no tempo

Como usar na redação

Use os dados para provar escala, influência de incentivos e fragilidade da proteção social. O número só vale quando vem com o recorte correto.

Limite metodológico

Não trate 485 mil como total de entregadores diretos nem generalize dados de motociclistas para ciclistas, pedestres ou todo trabalho por plataforma.

A ARQUITETURA DA NOTA ALTA

Fórmula central

Os direitos dos entregadores são enfraquecidos pela gestão algorítmica pouco transparente e pela baixa cobertura previdenciária e acidentária.

D1 - algoritmo

- 1 critério opaco
- 2 informação desigual
- 3 decisão incerta
- 4 renda instável
- 5 autonomia reduzida

D2 - cobertura

- 1 baixa contribuição
- 2 acidente ou doença
- 3 renda interrompida
- 4 retorno precoce
- 5 risco individual

GESTÃO ALGORÍTMICA

Tópico frasal

Critérios pouco inteligíveis de preço, bônus, avaliação e bloqueio orientam escolhas sem oferecer previsibilidade e defesa suficientes.

O app organiza a jornada



A flexibilidade só protege quando a regra que afeta renda, prioridade e permanência pode ser compreendida e contestada.

Mecanismo

O entregador vê ofertas e sinais parciais, mas não sabe o peso de demanda, distância, histórico ou avaliação. A renda vira tentativa e erro.

Repertórios

- LGPD, art. 20: revisão de decisão automatizada
- OIT C193: trabalho decente em plataformas
- PNAD 2024: bônus influenciam tempo
- Carelli: controle por programação

Cuidado

Não diga que todo algoritmo é ilícito. A crítica é à opacidade de decisões que afetam renda, acesso a pedidos e permanência.

PROTEÇÃO SOCIAL FRÁGIL

Tópico frasal

A baixa cobertura previdenciária e acidentária transfere ao trabalhador e à família o custo econômico de doença, acidente ou afastamento.

Proteção social não é favor

previdência

contribuição simples e proporcional

seguro

acidente durante a jornada ampliada

renda

afastamento sem desamparo imediato

saúde

prevenção, dados e pontos de apoio

Mecanismo

Sem contribuição regular, seguro e renda substitutiva, a interrupção da atividade pode gerar dívida, retorno precoce ao trabalho e dependência familiar.

Repertórios

- IBGE: baixa contribuição e informalidade
- Lei 14.297/2022: proteção emergencial
- Fundacentro: risco não é só escolha individual
- Constituição: dignidade e trabalho

Cuidado

Não use renda bruta como renda líquida: combustível, manutenção, internet, equipamento e espera podem mudar o ganho efetivo.

REPERTÓRIOS QUE FUNCIONAM

OIT C193

Padrão internacional para trabalho decente na economia de plataformas.

LGPD art. 20

Revisão e informação sobre decisões automatizadas que afetem interesses.

IBGE PNAD 2024

Escala, renda, jornada, previdência, informalidade e incentivos.

Fundacentro

Risco de entrega envolve carga, demanda, trânsito e organização do trabalho.

Lei 14.297/2022

Precedente temporário de seguro e assistência a entregadores.

Abílio

Uberização: trabalhador just-in-time e autogerência subordinada.

Carelli

Controle por programação ajuda a explicar subordinação algorítmica.

PLP 152/2025

Debate regulatório brasileiro; não trate projeto como lei vigente.

INTERVENÇÃO NOTA ALTA

Estrutura ENEM

Agente + ação + meio + detalhamento + finalidade + direitos humanos.

1. Transparência e recurso algorítmico

Agentes: MTE, ANPD, plataformas e representantes dos entregadores.

Ação: instituir protocolo nacional para decisões digitais.

Meio: memória de cálculo, aviso de mudanças, motivo de bloqueio, prova, revisão humana e auditoria.

Finalidade: reduzir erro, arbitrariedade e renda imprevisível.

2. Cobertura compartilhada

Agentes: MPS, INSS, MTE, plataformas e seguradoras reguladas.

Ação: criar contribuição proporcional, seguro e renda temporária.

Meio: extrato mensal, custeio compartilhado, registro de acidente e cobertura durante coleta, espera, deslocamento e entrega.

Finalidade: evitar que acidente ou doença virem pobreza imediata.

Salvaguardas

A proposta preserva flexibilidade legítima, segredo comercial proporcional e combate a fraudes, mas exige informação, defesa e proteção social mínima.

COESÃO PARA NÃO TRAVAR

1

Introdução

OIT C193 -> trabalho decente -> tese em dois eixos

2

D1

critério opaco -> informação desigual -> autonomia reduzida

3

D2

baixa cobertura -> afastamento -> vulnerabilidade ampliada

4

Conclusão

protocolo algorítmico + cobertura compartilhada -> finalidade

5

Fechamento

retomar tecnologia como autonomia protegida

Conectivos úteis

Sob essa perspectiva; entretanto; em primeiro lugar; esse mecanismo; embora; a esse entrave soma-se; consequentemente; portanto.

Retomadas precisas

tal assimetria informacional; essa cobertura frágil; o referido bloqueio; essa contribuição compartilhada.

Regra de ouro

Não escreva só 'falta de direitos'. Nomeie preço, bônus, bloqueio, previdência, seguro, afastamento e agente responsável.

EVITE ESTES ERROS

-  não confundir 485 mil usuários com entregadores diretos
-  não generalizar dados de motociclistas para todo entregador
-  não usar rendimento bruto como renda líquida
-  não apresentar PLP como lei vigente ou consenso
-  não dizer que transparência exige abrir o código-fonte
-  não opor autonomia e proteção como inimigas necessárias

Fórmula final

Informação desigual e risco social individualizado transformam flexibilidade em insegurança; transparência, defesa e cobertura compartilhada convertem inovação em autonomia protegida.

Mini matriz

Tese: algoritmo opaco + proteção social frágil. D1: renda e defesa sob incerteza. D2: acidente e doença sem cobertura suficiente. Intervenção: protocolo + cobertura.